

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE
BRASÍLIA/DF – TJDF

Processo nº 0740065-84.2024.8.07.0001

GENI PINHEIRO DA SILVA, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, MAIOR DE 80 (OITENTA) ANOS, por intermédio de seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 1.048 do CPC e arts. 536 e 537 do CPC, apresentar a presente

PETIÇÃO DE REITERAÇÃO DE PEDIDO

(ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE MULTA E MAJORAÇÃO DE ASTREINTES)

I – DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO MAIOR DE 80 ANOS)

A Autora é pessoa idosa com mais de 80 anos, razão pela qual requer seja observada a prioridade de tramitação, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso e do art. 1.048 do CPC, inclusive quanto à pronta apreciação do presente requerimento.

II – DA REITERAÇÃO E DO DESCUMPRIMENTO REITERADO

A presente manifestação tem por finalidade reiterar pedido anteriormente formulado (ID 257902290), que, apesar de sua relevância e urgência, não parece ter sido apreciado até o momento, motivo pelo qual a Autora retorna a juízo para requerer sua análise.

Conforme já noticiado nos autos, a decisão judicial (ID 241129348), publicada em 02/07/2025, determinou que a Requerida MEDSÊNIOR procedesse ao custeio e fornecimento integral dos materiais necessários aos curativos da Autora, em 3 (três) dias (prazo final em 05/07/2025). O descumprimento persiste há meses, especialmente quanto a insumos essenciais, tais como PHMB (biguanida), curativo primário AQUACEL AG+EXTRA 10x10 cm (alginato com prata) e filme transparente para oclusão.

III – DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DAS ASTREINTES ATÉ 26/01/2026

A multa diária (astreintes) foi fixada no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), conforme decisão ID 237216305. A atualização anterior considerou o período até 25/11/2025, totalizando 144 dias e o montante de R\$ 144.000,00.

Ocorre que o descumprimento permanece, impondo-se a atualização da planilha até 26/01/2026. Entre 26/11/2025 e 26/01/2026 (inclusive) decorrem 62 dias, resultando no acréscimo de R\$ 62.000,00. Assim, o total atualizado perfaz R\$ 206.000,00.

IV – DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA MULTA (ART. 537, CPC)

Nos termos do art. 537 do CPC, a multa diária poderá ser modificada quando se verificar que se tornou insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento. No presente caso, a Requerida persiste em descumprir a ordem judicial, evidenciando a ineficácia do valor atualmente fixado. Diante da resistência injustificada, requer-se a majoração da multa diária para R\$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo a restabelecer seu caráter coercitivo.

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. O recebimento da presente petição como reiteração e a apreciação urgente do pedido anteriormente formulado;
2. A juntada da planilha atualizada das astreintes até 26/01/2026, totalizando R\$ 206.000,00;
3. A majoração da multa diária para R\$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da ineficácia do valor atual;
4. A intimação da Requerida para cumprimento imediato e integral da decisão, sob pena de incidência da multa majorada e demais medidas coercitivas cabíveis.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026.

Luís Guilherme Queiroz Vivacqua

OAB/DF 16167

lgvivacqua@hotmail.com

PLANILHA DE CÁLCULO – MULTA DIÁRIA POR NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL

Multa diária: R\$ 1.000,00 | Período atualizado: 05/07/2025 a 26/01/2026 | Total em 26/01/2026: R\$ 206.000,00

Data	Dia da Semana	Valor Acumulado (R\$)
05/07/2025	Sábado	1.000,00
06/07/2025	Domingo	2.000,00
07/07/2025	Segunda-feira	3.000,00
08/07/2025	Terça-feira	4.000,00
09/07/2025	Quarta-feira	5.000,00
10/07/2025	Quinta-feira	6.000,00
11/07/2025	Sexta-feira	7.000,00
12/07/2025	Sábado	8.000,00
13/07/2025	Domingo	9.000,00
14/07/2025	Segunda-feira	10.000,00
15/07/2025	Terça-feira	11.000,00
16/07/2025	Quarta-feira	12.000,00
17/07/2025	Quinta-feira	13.000,00
18/07/2025	Sexta-feira	14.000,00
19/07/2025	Sábado	15.000,00
20/07/2025	Domingo	16.000,00
21/07/2025	Segunda-feira	17.000,00
22/07/2025	Terça-feira	18.000,00
23/07/2025	Quarta-feira	19.000,00
24/07/2025	Quinta-feira	20.000,00
25/07/2025	Sexta-feira	21.000,00

26/07/2025	Sábado	22.000,00
27/07/2025	Domingo	23.000,00
28/07/2025	Segunda-feira	24.000,00
29/07/2025	Terça-feira	25.000,00
30/07/2025	Quarta-feira	26.000,00
31/07/2025	Quinta-feira	27.000,00
01/08/2025	Sexta-feira	28.000,00
02/08/2025	Sábado	29.000,00
03/08/2025	Domingo	30.000,00
04/08/2025	Segunda-feira	31.000,00
05/08/2025	Terça-feira	32.000,00
06/08/2025	Quarta-feira	33.000,00
07/08/2025	Quinta-feira	34.000,00
08/08/2025	Sexta-feira	35.000,00
09/08/2025	Sábado	36.000,00
10/08/2025	Domingo	37.000,00
11/08/2025	Segunda-feira	38.000,00
12/08/2025	Terça-feira	39.000,00
13/08/2025	Quarta-feira	40.000,00
14/08/2025	Quinta-feira	41.000,00
15/08/2025	Sexta-feira	42.000,00
16/08/2025	Sábado	43.000,00
17/08/2025	Domingo	44.000,00
18/08/2025	Segunda-feira	45.000,00
19/08/2025	Terça-feira	46.000,00
20/08/2025	Quarta-feira	47.000,00
21/08/2025	Quinta-feira	48.000,00

22/08/2025	Sexta-feira	49.000,00
23/08/2025	Sábado	50.000,00
24/08/2025	Domingo	51.000,00
25/08/2025	Segunda-feira	52.000,00
26/08/2025	Terça-feira	53.000,00
27/08/2025	Quarta-feira	54.000,00
28/08/2025	Quinta-feira	55.000,00
29/08/2025	Sexta-feira	56.000,00
30/08/2025	Sábado	57.000,00
31/08/2025	Domingo	58.000,00
01/09/2025	Segunda-feira	59.000,00
02/09/2025	Terça-feira	60.000,00
03/09/2025	Quarta-feira	61.000,00
04/09/2025	Quinta-feira	62.000,00
05/09/2025	Sexta-feira	63.000,00
06/09/2025	Sábado	64.000,00
07/09/2025	Domingo	65.000,00
08/09/2025	Segunda-feira	66.000,00
09/09/2025	Terça-feira	67.000,00
10/09/2025	Quarta-feira	68.000,00
11/09/2025	Quinta-feira	69.000,00
12/09/2025	Sexta-feira	70.000,00
13/09/2025	Sábado	71.000,00
14/09/2025	Domingo	72.000,00
15/09/2025	Segunda-feira	73.000,00
16/09/2025	Terça-feira	74.000,00
17/09/2025	Quarta-feira	75.000,00

18/09/2025	Quinta-feira	76.000,00
19/09/2025	Sexta-feira	77.000,00
20/09/2025	Sábado	78.000,00
21/09/2025	Domingo	79.000,00
22/09/2025	Segunda-feira	80.000,00
23/09/2025	Terça-feira	81.000,00
24/09/2025	Quarta-feira	82.000,00
25/09/2025	Quinta-feira	83.000,00
26/09/2025	Sexta-feira	84.000,00
27/09/2025	Sábado	85.000,00
28/09/2025	Domingo	86.000,00
29/09/2025	Segunda-feira	87.000,00
30/09/2025	Terça-feira	88.000,00
01/10/2025	Quarta-feira	89.000,00
02/10/2025	Quinta-feira	90.000,00
03/10/2025	Sexta-feira	91.000,00
04/10/2025	Sábado	92.000,00
05/10/2025	Domingo	93.000,00
06/10/2025	Segunda-feira	94.000,00
07/10/2025	Terça-feira	95.000,00
08/10/2025	Quarta-feira	96.000,00
09/10/2025	Quinta-feira	97.000,00
10/10/2025	Sexta-feira	98.000,00
11/10/2025	Sábado	99.000,00
12/10/2025	Domingo	100.000,00
13/10/2025	Segunda-feira	101.000,00
14/10/2025	Terça-feira	102.000,00

15/10/2025	Quarta-feira	103.000,00
16/10/2025	Quinta-feira	104.000,00
17/10/2025	Sexta-feira	105.000,00
18/10/2025	Sábado	106.000,00
19/10/2025	Domingo	107.000,00
20/10/2025	Segunda-feira	108.000,00
21/10/2025	Terça-feira	109.000,00
22/10/2025	Quarta-feira	110.000,00
23/10/2025	Quinta-feira	111.000,00
24/10/2025	Sexta-feira	112.000,00
25/10/2025	Sábado	113.000,00
26/10/2025	Domingo	114.000,00
27/10/2025	Segunda-feira	115.000,00
28/10/2025	Terça-feira	116.000,00
29/10/2025	Quarta-feira	117.000,00
30/10/2025	Quinta-feira	118.000,00
31/10/2025	Sexta-feira	119.000,00
01/11/2025	Sábado	120.000,00
02/11/2025	Domingo	121.000,00
03/11/2025	Segunda-feira	122.000,00
04/11/2025	Terça-feira	123.000,00
05/11/2025	Quarta-feira	124.000,00
06/11/2025	Quinta-feira	125.000,00
07/11/2025	Sexta-feira	126.000,00
08/11/2025	Sábado	127.000,00
09/11/2025	Domingo	128.000,00
10/11/2025	Segunda-feira	129.000,00

11/11/2025	Terça-feira	130.000,00
12/11/2025	Quarta-feira	131.000,00
13/11/2025	Quinta-feira	132.000,00
14/11/2025	Sexta-feira	133.000,00
15/11/2025	Sábado	134.000,00
16/11/2025	Domingo	135.000,00
17/11/2025	Segunda-feira	136.000,00
18/11/2025	Terça-feira	137.000,00
19/11/2025	Quarta-feira	138.000,00
20/11/2025	Quinta-feira	139.000,00
21/11/2025	Sexta-feira	140.000,00
22/11/2025	Sábado	141.000,00
23/11/2025	Domingo	142.000,00
24/11/2025	Segunda-feira	143.000,00
25/11/2025	Terça-feira	144.000,00
26/11/2025	Quarta-feira	145.000,00
27/11/2025	Quinta-feira	146.000,00
28/11/2025	Sexta-feira	147.000,00
29/11/2025	Sábado	148.000,00
30/11/2025	Domingo	149.000,00
01/12/2025	Segunda-feira	150.000,00
02/12/2025	Terça-feira	151.000,00
03/12/2025	Quarta-feira	152.000,00
04/12/2025	Quinta-feira	153.000,00
05/12/2025	Sexta-feira	154.000,00
06/12/2025	Sábado	155.000,00
07/12/2025	Domingo	156.000,00

08/12/2025	Segunda-feira	157.000,00
09/12/2025	Terça-feira	158.000,00
10/12/2025	Quarta-feira	159.000,00
11/12/2025	Quinta-feira	160.000,00
12/12/2025	Sexta-feira	161.000,00
13/12/2025	Sábado	162.000,00
14/12/2025	Domingo	163.000,00
15/12/2025	Segunda-feira	164.000,00
16/12/2025	Terça-feira	165.000,00
17/12/2025	Quarta-feira	166.000,00
18/12/2025	Quinta-feira	167.000,00
19/12/2025	Sexta-feira	168.000,00
20/12/2025	Sábado	169.000,00
21/12/2025	Domingo	170.000,00
22/12/2025	Segunda-feira	171.000,00
23/12/2025	Terça-feira	172.000,00
24/12/2025	Quarta-feira	173.000,00
25/12/2025	Quinta-feira	174.000,00
26/12/2025	Sexta-feira	175.000,00
27/12/2025	Sábado	176.000,00
28/12/2025	Domingo	177.000,00
29/12/2025	Segunda-feira	178.000,00
30/12/2025	Terça-feira	179.000,00
31/12/2025	Quarta-feira	180.000,00
01/01/2026	Quinta-feira	181.000,00
02/01/2026	Sexta-feira	182.000,00
03/01/2026	Sábado	183.000,00

04/01/2026	Domingo	184.000,00
05/01/2026	Segunda-feira	185.000,00
06/01/2026	Terça-feira	186.000,00
07/01/2026	Quarta-feira	187.000,00
08/01/2026	Quinta-feira	188.000,00
09/01/2026	Sexta-feira	189.000,00
10/01/2026	Sábado	190.000,00
11/01/2026	Domingo	191.000,00
12/01/2026	Segunda-feira	192.000,00
13/01/2026	Terça-feira	193.000,00
14/01/2026	Quarta-feira	194.000,00
15/01/2026	Quinta-feira	195.000,00
16/01/2026	Sexta-feira	196.000,00
17/01/2026	Sábado	197.000,00
18/01/2026	Domingo	198.000,00
19/01/2026	Segunda-feira	199.000,00
20/01/2026	Terça-feira	200.000,00
21/01/2026	Quarta-feira	201.000,00
22/01/2026	Quinta-feira	202.000,00
23/01/2026	Sexta-feira	203.000,00
24/01/2026	Sábado	204.000,00
25/01/2026	Domingo	205.000,00
26/01/2026	Segunda-feira	206.000,00